

1506274-13.2018.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Guaracy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... penais, como a receptação e o tráfico de drogas, merecendo, por isso, maior repressão estatal, seja mediante a elaboração de leis mais enérgicas, do aprimoramento do poder de polícia e, também, pela ação do Judiciário na aplicação das penas nos casos concretos.

Ora, inconcebível se exigir que um furtador de motocicletas tenha pena semelhante a um furtador de objetos de pequeno ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

1506274-13.2018.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506274-13.2018.8.26.0506 - Controle nº 2018/001748

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY GUILHERME BARBOSA DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

I. Relatório

Wesley Guilherme Barbosa de Sousa foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 21h, na Rua Rafael Delfina, nº 43, Centro, nesta, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta HONDA/BIS, placas EKJ9931, avaliada em R\$ 5.125,00, de propriedade da vítima T.D.S.M.

Conforme o libelo, o acusado, na data dos fatos, com o manifesto intuito de praticar furto, passou a transitar pela via pública quando avistou a motocicleta em questão estacionada. Ato contínuo, sorrateiramente, fez uma ligação direta e conseguiu dar partida na motocicleta, subtraindo-a.

Ocorreu, no entanto, que no dia seguinte, quando transitava com a res furtivae pela via pública, foi abordado por policiais militares em patrulhamento de rotina, os quais, imediatamente, constataram que se tratava de produto de furto recente.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (pág. 95) e representado pela Defensoria

Pública, que apresentou resposta (pág. 99).

Na fase instrutória, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum, procedendo-se ao interrogatório.

O Ministério Público, nas alegações finais, requereu a condenação nos termos da denúncia, sustentando provada a imputação, ao passo que a defesa pugnou pela absolvição por falta de justa causa para abordagem e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da confissão e benefícios na aplicação da pena.

II. Fundamentação

É procedente a pretensão punitiva Estatal.

Materialidade do fato criminoso positivada pelo auto de exibição e apreensão (págs. 5/6).

Autoria e existência do crime bem demonstradas nos autos.

Interrogado na fase de inquérito policial (pág. 9), o acusado afirmou que estava conduzindo a motocicleta Honda Biz quando foi abordado por policiais militares, os quais o indagaram acerca da origem do veículo, momento em que lhes relatou que, de fato, na data de ontem, a subtraiu enquanto estava parado na via calçada.

Providenciou a ligação direta para poder fazer o veículo funcionar e se evadiu sem alterar ou danificar qualquer item dele.

Interrogado em Juízo, o réu confessou novamente.

Estava passando dificuldades, com água e energia para pagar.

Realmente, passava na via, viu a motocicleta, viu que o guidão estava destravado, empurrou dois quarteirões e fez ligação direta e dar partida nela. A carenagem estava aberta, puxou o fio e emendou.

Trabalha como assentador de pisos e pintor.

Estava em movimento quando foi abordado. Os policiais fizeram retorno e o abordaram.

A confissão judicial tem valor absoluto e, por si só, pode embasar o decreto condenatório por se presumir livre de vícios de inteligência e de vontade.

No caso em tela, veio corroborada pela prova colhida em Juízo.

De fato. O policial militar Cássio Alberto Braz estava em patrulhamento, quando avistou o indivíduo em atitude suspeita, em local onde vários roubos acontecem. Foi realizada a abordagem e a consulta da motocicleta, pelo que se descobriu que ela era produto de furto.

Não conhecia o réu dos meios policiais.

Esse é o teor da prova oral colhida em Juízo que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório, especialmente diante da confissão judicial, por meio da qual o acusado admitiu a prática do delito.

Ele relatou que, após visualizar a res, a empurrou por dois quarteirões, ocasião em que fez ligação direta e conseguiu dar partida nela, tendo sido abordado em ocasião posterior, quando a conduzia.

E, a confissão está corroborada pelo depoimento do policial militar ouvido em Juízo, o qual relatou que, após avistar o réu em atitude suspeita, em local onde ocorrem muitos roubos, o abordou e constatou que a res havia sido furtada.

Neste ponto, consigne-se que não houve falta de justa causa para abordagem, como sustenta a Defensoria Pública, porquanto o agente público relatou que o réu estava em local conhecido pela intensa prática de crimes patrimoniais e apresentou atitude suspeita.

Nesse sentido:

Habeas Corpus. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE. Busca pessoal efetuada por policiais militares sem a observância do art. 244, do CPP.

Alegada ausência de justa causa. Não ocorrência. Agentes que relataram, no momento da elaboração do boletim de ocorrência, elementos mínimos que revelam justa causa para a abordagem pessoal. Precedentes do STJ. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2225542-36.2022.8.26.0000; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/11/2022; Data de Registro: 04/11/2022).

Dessa forma, a condenação se impõe.

Passo à análise das circunstâncias.

Há que se considerar a culpabilidade, na medida em que a conduta foi dotada de alto grau de reprovabilidade, tendo em vista se tratar de tentativa de subtração de veículo automotor.

O aumento da pena é essencial em casos como tais ante a necessidade de se coibir a prática de furtos e roubos de veículos, que tem aumentado assustadoramente nesta Comarca e região, delito este extremamente grave e danoso à paz social, causando constante temor e desassossego ao cidadão, e servindo, inclusive, de fomento a outras infrações penais, como a receptação e o tráfico de drogas, merecendo, por isso, maior repressão estatal, seja mediante a elaboração de leis mais enérgicas, do aprimoramento do poder de polícia e, também, pela ação do Judiciário na aplicação das penas nos casos concretos.

Ora, inconcebível se exigir que um furtador de motocicletas tenha pena semelhante a um furtador de objetos de pequeno valor, pois, como consignado, a subtração daqueles implicam maior censurabilidade por parte da sociedade, justificando a majoração da reprimenda base em consonância com o disposto no artigo 59 do Código Penal.

Assim, a pena deve ser exasperada.

Concluindo pela condenação, passo a aplicar as penas:

I. A pena base é fixada 1/6 acima do mínimo legal pela culpabilidade, por se tratar de subtração de veículo automotor.

II. A reincidência (crime de tráfico de drogas, págs. 115/116, é compensada com a confissão judicial.

III. Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Torno a pena em concreto em um ano e dois meses de reclusão.

Considerando as circunstâncias acima, que exigem resposta condizente do Judiciário, especialmente a reincidência, que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por expressa vedação legal (artigo 44, inciso II do Código Penal), estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Fixo a pena pecuniária em onze dias-multa, atendendo as circunstâncias acima.

Corresponde o valor unitário do dia-multa a um trigésimo do salário mínimo, tendo em vista as condições econômicas do réu.

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da Justiça Pública para condenar Wesley Guilherme Barbosa de Sousa como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de um ano e dois meses de reclusão e o pagamento de onze dias-multa.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando suspensa a execução nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, porque beneficiário da assistência judiciária.

P. I. C.

Ribeirão Preto, 13 de dezembro de 2022.

Guaracy Sibille Leite
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)